crítica suficiente! E sou adulto o bastante e já não posso mais me permitir, do alto dos meus 65 anos, a devaneios juvenis. Não posso! Eu tenho, a esta altura, um número razoável de alunos aqui, em outros locais, no Brasil todo, quiçá, no exterior. Eu ficaria irreconhecível se eu transigisse com as coisas. Não posso. Não posso!

Desculpem-me por tanta ênfase, mas, vamos lá, encerrando a minha fala e peço licença para prosseguir, concluindo dizendo o seguinte:

"Ou seja, ainda que não acobertadas pelo manto da reserva de jurisdição, seja no aspecto da competência do magistrado para autorizar a medida cautelar, seja no aspecto da delimitação temporal da interceptação, os diálogos telefônicos do paciente foram divulgados amplamente.

De todos os fatos examinados no presente HC, o levantamento do sigilo dos áudios interceptados talvez seja o de mais fácil valoração.

Em sessão de 31.03.2016, o Plenário do STF referendou a decisão liminar concedida pelo relator Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação 23.457:

'Embora a interceptação telefônica tenha sido aparentemente voltada a pessoas que não ostentavam prerrogativa de foro por função, o conteúdo das conversas – cujo sigilo, ao que consta, foi levantado *incontinenti*, sem nenhuma das cautelas exigidas em lei' dizia o decente e saudoso Ministro Teori – 'passou por análise que evidentemente não competia ao juízo reclamado.

4. A existência concreta de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função nos diálogos interceptados impõe a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal, para que, tendo à sua disposição o inteiro teor das investigações promovidas, possa, no exercício de sua competência constitucional, decidir acerca do cabimento ou não do seu desmembramento, bem como sobre a legitimidade ou não dos atos até agora praticados.

5. Liminar deferida. Decisão referendada, por seus próprios fundamentos."

Peço mais uma vez vênia para transcrever trecho do voto do saudoso

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

Ministro Teori Zavaski no ponto em que reconheceu a absoluta ilegalidade do ato judicial. Vejam, como reafirmei, que não estamos julgando aqui a legalidade ou a ilegalidade dos atos, não estamos julgando; estamos fazendo uma apreciação, como eu disse, holística de todo o conjunto que justificaria a apreciação, a análise da suspeição ou não suspeição, da parcialidade ou imparcialidade do juiz. O que destaca o Ministro Teori? Que não havia qualquer motivo no interesse processual a justificar a medida:

"Não há como conceber, portanto, a divulgação pública das conversações do modo como se operou, especialmente daquelas que sequer têm relação com o objeto da investigação criminal."

Senhores Ministros, a gente ter uma vida mais longa, mais longeva oferece muitos fascínios - a outra alternativa também é bastante complicada, não é, Ministra Cármen? -, mas nos dá algum tipo de vivência. Escutas desse tipo e sua utilização para fins outros lembram a *Stasi*, a *Staatssicherheit Polizei* da antiga Alemanha Oriental, que fazia esse tipo de escuta. Nós estávamos muito próximos disso, com alvos determinados.

E aí isto aparece nas delações. Ainda ontem eu lia uma versão sobre um processo, que agora está aqui na Vara de Brasília, da compra dos chamados aviões Gripen, em que os procuradores diziam, sobre a competência de Curitiba - a famosa competência da Vara de Curitiba, Ministro Fachin: "Nem me perguntem sobre isto, porque o que teria isto com a corrupção na Petrobras?" Mas aí diziam: "Para processarmos por corrupção o Lula, precisamos de trazer alguém do BNDES - qualquer um - para o processo."

Eu poderia dizer assim: "Mas será que esse diálogo não foi adulterado, Ministro Kassio?" Eu não acredito; mas vamos dar o benefício da dúvida. Agora estão aparecendo áudios nesse trabalho do Ministro Lewandowski. Estão aparecendo áudios. É fácil de fazer o contraste.

Mas, vejam, não me parece que isso seja relevante; mas é relevante, em termos históricos, que por alguns longos anos nós permitimos que a Justiça se transforme nisso que virou Curitiba. Em que tiranetes

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

assumiram esse papel: botavam medo no Brasil. Tanto é que quem os contrariasse, Ministros do STJ... Vejam, um caso notório... E, claro, não encerrarei a minha fala sem lembrar que aqui houve um consórcio, um conluio espúrio com a mídia, inclusive cooperações que se fizeram, em vez de criticar, tanto é que hoje escondem tanto quanto possível essas divulgações. Não querem entrar nisso, porque o constrangimento é explicável. Lá no meu Mato Grosso, diriam - Ministra Cármen, talvez a sua Espinosa diria -: "Ah! Eles roubaram o cachorro juntos". Não dá! Combinação de ações, massificação de divulgação, criação de mídia opressiva, tudo nesse contexto.

Mas o Teori então dizia:

"Não há como conceber, portanto, a divulgação pública das conversações do modo como se operou, especialmente daquelas que sequer têm relação com o objeto da investigação criminal. Contra essa ordenação expressa, que repita-se, tem fundamento de validade constitucional é descabida a invocação do interesse público da divulgação ou a condição de pessoas públicas dos interlocutores atingidos, como se essas autoridades, ou seus interlocutores, estivessem plenamente desprotegidas em sua intimidade e privacidade.

Posteriormente, em decisão monocrática de 13.6.2016, o relator julgou parcialmente procedente a reclamação para a) reconhecer a violação de competência do Supremo Tribunal Federal e cassar as decisões proferidas, em 16.3.2016 (evento 135) e 17.3.2016 (evento 140), pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, nos autos do "Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos 5006205-98.2016.4.04.7000/PR", as quais determinaram o levantamento do conteúdo de conversas lá interceptadas; e b) reconhecer a nulidade do conteúdo de conversas colhidas após a determinação judicial de interrupção das interceptações telefônicas."

Como essas decisões podem ser utilizadas para dizer que o presente *habeas corpus* não seria cabível?

"O fato de o STF ter analisado e declarado a ilegalidade dos atos não esgota a importância da discussão levantada neste *habeas corpus*. Aqui não

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

se trata de verificar a legalidade do ato em concreto, mas de analisar tal fato, junto aos demais apontados, para indicar a propensão de parcialidade do julgador, a partir de sua clarividente inclinação política, por interesses pessoais."

Nós todos, Ministro Lewandowski, Ministra Cármen, Ministro Kassio, Ministro Fachin, que perambulamos pelo exterior, certamente seremos e somos abordados por pessoas, nossos colegas, em distintos locais do mundo, que nos perguntam, pergunta óbvia, vou falar de algo que o caro amigo Professor Francisco Balaguer Callejón, insuspeito amicíssimo do Brasil, amicíssimo do Brasil, veio me perguntar: "Como pode, Ministro, depois de tudo isso, intervenção nas eleições, assumir um cargo de Ministro de Estado no Governo que se beneficiou das suas decisões?".

Isso é o contexto em que se está colocado isso.

E digamos que isso não tenha relevância. E para isso não precisamos de *hackers*! Estamos falando de fatos! E, como eu já disse aqui, eu sou insuspeito de engajamento político e muito menos de simpatia pelo PT, mas é preciso dar a esse paciente o julgamento justo.

É disso que se cuida. É disso que se cuida.

"Cumpre destacar – aqui como fato denotador do afastamento da posição de independência do juiz – que o vazamento das interceptações, além de reconhecidamente ilegal, foi manipuladamente seletivo. O principal áudio divulgado pelo magistrado de forma ampla nos veículos de comunicação naquela data consistia em gravação de 1min e 35s de uma conversa entre o paciente e a então ex-Presidente Dilma Rousseff na qual teria sido sugerido que o paciente utilizaria a posse no cargo de Ministro de Estado para se evadir da aplicação da lei penal.

Todavia, sabe-se hoje que havia outras ligações interceptadas pela polícia naquele dia, mantidas em sigilo pelos investigadores, que punham em xeque a hipótese adotada na época por Moro. Como destaco em reportagem do jornal *Folha de São Paulo*, do total de 22 conversas grampeadas após a interrupção da escuta em março de 2016, foram omitidas da divulgação geral diálogos, que incluem conversas de Lula

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

com políticos, sindicalistas e o então vice-presidente Michel Temer (MDB), em que o paciente teria confessado a diferentes interlocutores naquele dia que relutou em aceitar o convite de Dilma para ser ministro e só o aceitou após sofrer pressões de aliados."

Isso tudo foi omitido. Vejam, portanto, o tipo de combinação malévola que se fazia, a seleção. Alguém me diga que isso é normal; alguém me diga que isso ficará sem consequência jurídica. E não preciso de *hackers* aqui, Ministro Kassio! Não é preciso invocar as jurisdições de *hackers* aqui, mas os fatos. Sua Excelência o fato!

"De acordo com a reportagem realizada pelo jornal, após examinar todas as interceptações – mantidas fora do alcance deste STF pelo ex-juiz – foi possível verificar que "o ex-presidente só mencionou as investigações em curso uma vez, para orientar um dos seus advogados a dizer aos jornalistas que o procurassem que o único efeito da nomeação seria mudar seu caso de jurisdição, graças à garantia de foro especial para ministros no Supremo.

É claro que esse caráter seletivo e manipulado dos vazamentos, hoje conhecido, não apaga os registros de um dia em que Moro virou um verdadeiro herói nacional. Diante das manifestações públicas daí ocasionadas, o ex-Juiz federal Sergio Moro tomou para si, como sinal de apoio, os protestos em prol da prisão de Lula e a favor do impeachment de Dilma Rousseff, dizendo-se 'tocado pelo apoio às investigações da assim denominada Operação Lava a Jato'. "

Eu encerro, Senhores Ministros, reafirmando, portanto, o meu voto e destacando, de maneira muito clara, que, em nenhum momento - e eu disse isso claramente -, utilizaria as informações de *hackers* para falar sobre este caso. E o fiz agora, demonstrei agora, é a prova dos autos. Não me façam nenhuma injustiça! Agora, acho que esses fatos são historicamente relevantes, e nós não podemos negar que eles existiram, ou, como eu disse, nós estávamos a lidar com notáveis ficcionistas, os *hackers* inventaram isso. Mas isso não é necessário, embora nós tenhamos esse encontro com a história, isso é inevitável.

Eu sou capaz de perguntar: "Alguém acredita que esses diálogos

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

foram fraudados?" Diante de todas essas práticas aqui reveladas, de todas essas combinações, não é preciso, não precisa dar um passo, estou absolutamente tranquilo. Ah, não conhecer do *habeas corpus*, é muito fácil, mas o Tribunal tem conhecido em casos de revisão criminal. E sempre o diz: "É cabível!" A partir de lições que vão aos clássicos, para pegar um que esteve conosco até pouco tempo, o Ministro Sepúlveda Pertence.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, sei que Vossa Excelência talvez vá chamar o intervalo, mas eu gostaria de usar da palavra cinco minutos apenas, talvez um pouquinho mais.

Bom, em primeiro lugar, Senhor Presidente, eu examinei, com muito cuidado e verticalidade, a possibilidade de conhecimento de arguições de suspeição em *habeas corpus*. Eu citei, pelo menos, dez *habeas corpus* de relatoria de vários Ministros, de Vossa Excelência, do Ministro Joaquim Barbosa, do Ministro Nelson Jobim, do Ministro Celso de Mello. E, inclusive, assentei, no meu voto, Senhor Presidente, que o *habeas corpus* é o remédio por excelência para reconhecer nulidades processuais. E a suspeição é uma nulidade absoluta que não convalesce e, portanto, não está sujeita à preclusão. Eu disse isso no meu voto, Senhor Presidente. Então, eu enfrentei essa questão apoiado em firme jurisprudência da Casa.

Quero também dizer, rapidissimamente, Senhor Presidente, que eu apenas fiz menção aos vazamentos ou às mensagens que foram reveladas pela Operação *Spoofing* como um reforço de argumentação, porque, na verdade, eu me louvei estritamente nas provas pré-constituídas que os impetrantes trouxeram aos autos do *habeas corpus.* E eu listei, Senhor Presidente, dez aspectos que me levaram à convicção de que o Juiz, ex-Juiz Sérgio Moro, agiu com suspeição, evidentemente, foi suspeito, e, portanto, agiu com parcialidade. Rapidamente, Vossa Excelência já tocou nesses pontos, mas acho importante retomá-los.

Primeiramente, ofensa ao princípio do juiz natural. Consta do meu voto que o próprio ex-Juiz Sérgio Moro, em embargos de declaração, reconheceu que era incompetente, que aquilo que estava sendo julgado,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

nos processos relativos ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nada tinha a ver com a Petrobras. Essa mesma constatação foi feita agora pelo eminente Ministro Edson Fachin, que acabou dando pela incompetência em razão do território, em razão, como nós dizemos, por motivo de *ratione loci*. Portanto, o próprio juiz já o reconheceu lá atrás, e faço constar isso do meu voto.

Segundo motivo, Vossa Excelência já tocou nesse assunto: a condução coercitiva do ex-Presidente Lula. Sem nenhuma justificativa, condução coercitiva que, depois, foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, porque atentatória ao princípio da dignidade da pessoa humana. Vossa Excelência também constatou, e isso está no meu voto.

Terceiro motivo: interceptações telefônicas ilegais, sobretudo de escritórios de advocacia. Isso é absolutamente inconcebível e inaceitável no Estado Democrático de Direito. Vazamentos ilegais de telefonemas, de conversas e de dados que constavam dos autos, e como Vossa Excelência também agora demonstrou, sofreu reprimenda por parte deste impoluto juiz que julgou esta questão, que é o Ministro Teori Zavascki.

Quarta razão pela qual eu considerei parcial o juiz: a obstrução do cumprimento do HC concedido pelo Desembargador Favreto, que estava de plantão em pleno exercício legal de suas funções, portanto exercendo uma competência constitucional. Consta, e isso foi veiculado pela imprensa e está nos autos, que, mesmo estando de férias, fora do País, teria havido um telefonema do ex-Juiz Sérgio Moro para o chefe da Polícia Federal e para o delegado da Polícia Federal encarregado de cumprir o alvará de soltura, impedindo, portanto, o cumprimento de uma ordem de *habeas corpus* que foi expedida por um desembargador competente.

Quinto lugar: adiamento do interrogatório do ex-Presidente Lula, a pretexto de que se estaria em plenas eleições, em época eleitoral.

Sexto: vazamento - como Vossa Excelência também agora já enunciou - de parte da delação do ex-Ministro da Fazenda Palocci um pouco antes do segundo turno das eleições presidenciais.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

Há mais. Há uma notícia da *Folha de São Paulo*, jornal insuspeito, de que antes mesmo das eleições, o ex-Ministro Sérgio Moro teria aceitado o convite do atual Presidente da República para exercer futuramente o cargo de Ministro da Justiça.

Em oitavo lugar: nota pública do ex-Juiz Sérgio Moro apoiando aquelas manifestações políticas que se deram em todo o País naquele momento que antecedeu o processo de *impeachment*.

Finalmente, o fato de ter se tornado sócio-diretor da empresa de auditoria Alvarez & Marsal, sediada nos Estados Unidos, que é encarregada de promover a recuperação justamente da empresa Odebrecht, que foi uma das principais empresas objeto da investigação juntamente com o Presidente Lula e outras pessoas.

Uma última palavra, Senhor Presidente, que é o seguinte: repito que eu trouxe à baila os diálogos que foram arrecadados naquela Operação *Spoofing* apenas como reforço de argumentação. Os fundamentos do meu voto, para reconhecer a parcialidade e, por consequência, a suspeição, a nulidade do processo, se basearam em outras provas, como acabo de dizer. Mas quero tornar também pública a minha convicção - já a externei, inclusive no meu voto - que o material arrecadado na Operação *Spoofing* foi periciado pela Polícia Federal. E tanto foi periciado que serviu para a condenação dos *hackers*, para denúncia e condenação dos *hackers*.

E como Vossa Excelência, agora mesmo, disse, nenhum dos diálogos foi desmentido. Até uma nova perícia agora se tornaria impossível. Por quê? Porque os membros da Operação Lava a Jato, de Curitiba, numa nota pública, disseram que apagaram, deletaram as mensagens. E o próprio ex-Ministro e ex-Juiz Sérgio Moro, em um depoimento que prestou num processo, aqui, no Supremo Tribunal Federal, disse que acabou deletando as mensagens que teriam sido "hackeadas".

Então, Senhor Presidente, digo, também, como Vossa Excelência agora levantou, que os áudios são tão evidentes que dispensam qualquer tipo de perícia, que são um elemento de reforço, no sentido de atestar a autenticidade do material que foi arrecadado na Operação *Spoofing*.

De qualquer maneira, Senhor Presidente, e termino, quero dizer o

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

seguinte: esses são fatos supervenientes. E nós estamos acostumados no processo, seja no Processo Civil, Penal, Administrativo, a considerar, sim, fatos supervenientes. E há um princípio jurídico universal, que hoje consta do nosso novo Código de Processo Civil, de 2015, textualmente, que fatos notórios independem de prova.

E, finalmente, Senhor Presidente, uma última palavra. Faço menção a uma jurisprudência absolutamente torrencial, não apenas no Supremo Tribunal Federal, mas nos tribunais do País, que provas ilícitas, admitindo que essas provas sejam ilícitas, podem, sim, ser utilizadas em favor dos acusados. Mas, neste caso do *habeas corpus,* não o foram.

Com essas palavras, Senhor Presidente, apenas para dirimir qualquer dúvida com relação ao meu voto, eu tomei a liberdade de me manifestar brevemente, interrompendo o julgamento e, quem sabe, atrapalhando o intervalo que Vossa Excelência certamente - imagino - haverá de convocar.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES - Senhor Presidente, permissão para falar apenas por um minuto.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) -Vamos ouvir o Ministro Nunes Marques.

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES - Senhor Presidente, quero fazer uso desse um minuto da forma que me aprouver, com a permissão de Vossa Excelência.

Esse diálogo e esse chamamento, também, ao debate, me lembrou uma passagem fictícia, mas que talvez nos ensine, e eu prometo não falar de processo, mas, já que o meu voto talvez não tenha trazido contributo, na visão de Vossa Excelência, pelo menos na visão de Vossa Excelência, eu vou tentar trazer outro contributo.

Eu me recordei de uma passagem em que duas pessoas se encontraram num cemitério. Um ocidental, deixando flores sobre a lápide, observou que havia um oriental colocando um prato de arroz sobre a lápide de seu próprio parente. Ele não compreendeu o que estava acontecendo; e perguntou para o oriental, na sepultura vizinha, se ele

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

achava que o seu ente querido iria ressuscitar e comer o arroz. Ao que o oriental lhe respondeu:

"- Sim: da mesma forma com que o seu pode parente pode ressuscitar e cheirar suas flores".

O contributo que eu tento dar, Senhor Presidente — e eu falo bem pouco, porque não gosto muito da minha própria voz; e, se eu tivesse algo a ensinar de Direito a Vossas Excelências, iriam até me apelidar de professor de Deus —, o que eu quero dizer é que, diante de tudo que foi e de várias vezes eu fui mencionado, meu contributo é o silêncio. Eu não vou fazer réplica ou tréplica do meu voto. Entendo que expus as minhas ideias com solar clareza.

E esse silêncio é exatamente em homenagem e respeito aos votos divergentes, àqueles que pensam de forma diferente. E sem nenhuma pretensão absolutamente se eu tive, ainda que de forma transversa, eu não tive a menor intenção de desqualificar absolutamente nenhum dos argumentos lançados por Vossa Excelência.

Queria também fazer dois registros.

O primeiro, não é para ninguém da Corte, mas para os que estão nos assistindo. Quem me conhece sabe que eu não me inibo com nada e que eu não temo ninguém nesse plano; eu sou temente apenas a Deus. Para os que não me conhecem, ainda têm pouco mais de 26 (vinte e seis) anos para me conhecerem.

Mas apenas um registo, Senhor Presidente, que eu acho que, talvez, de toda vossa fala, Vossa Excelência me permita, pela amizade que temos, fazer apenas um reparo.

Não posso deixar de registrar. E sei, conheço Vossa Excelência, que não teve essa intenção, absolutamente, sei que não teve essa intenção, mas pode gerar uma interpretação de uma forma diversa, quando Vossa Excelência diz que o garantismo invocado por mim não é garantismo nem aqui, nem no Piauí.

Isso pode eventualmente ser interpretado e mal utilizado, entendendo que, talvez, além do menoscabo à opinião do Colega, seria uma forma de desprezar um Estado pequeno. Eu sei — conheço Vossa

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

Excelência, que vem um Estado pujante, mas também não um Estado muito grande — que não teve essa intenção.

Mas eu queria fazer esse registro e, mais uma vez, apresentar escusas se, eventualmente, no meu voto, eu ofendi alguma forma de pensar dos Senhores. Na realidade, apenas retratei a minha forma de pensar, e sei que quase tudo que foi replicado está na primeira metade do meu voto. Espero não ter deixado nada à margem.

E cumprindo a missão, Presidente, do minuto, agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Eu agradeço, Ministro Kassio.

E, claro, todos sabem que longe de mim de querer menoscabar o Piauí, estado onde tenho, como Vossa Excelência sabe, grandes amigos, além de Vossa Excelência, um dos meus primeiros alunos, orientando aqui na Universidade, vinha do Piauí e escreveu uma obra de Direitos Fundamentais que se tornou um clássico.

Mas eu quis enfatizar, primeiro, Ministro Kassio, é bom deixar claro, que em momento algum do meu voto - e isso tem que ser feito justiça - calcou-se em opinião de *hackers*, não! E isso eu deixei muito claro e por isso os cansei em relação a isso.

E, de fato, desculpem-me, isto que acabei de ler, cada um que sustente como quiser. Isso nada tem a ver com o devido processo legal e o Estado de Direito. Tanto é que foi uma jocosa - vamos brincar, agora, e vamos ser bem-humorados -, os próprios procuradores falavam que esse era o Código de Processo Penal da Rússia. E só faltou também, por falta de cultura histórica, que eles falassem da Rússia Soviética.

Vossa Excelência vem da advocacia, Vossa Excelência sabe do que nós estamos a falar. E, portanto, eu não tenho nada que retirar, porque sou, de fato, de um estado pequeno, hoje, um estado muito rico, mas um estado que não estava nas cercanias dos grandes estados e tudo mais. E eu não faço, todo mundo que conhece sabe, eu não faço discriminações, muito menos desse tipo. Mas, como sabem, já brinquei até com os jornalistas, eu sou duro na bola.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

De fato, não se pode escamotear. Nós precisamos tratar as coisas. Dispor-se ao debate supõe uma ética do debate. Nós temos que ser justos com o próprio debatedor. Nós não podemos imputar a ele, nós conhecemos todos, não somos bobos, como ganhar o debate sem ter razão - Schopenhauer. Não é disso que se cuida, aqui, até porque nós não enganamos ninguém a essa altura; isso não é um jogo de falsos espertos, não é. Portanto, não se sinta ofendido, porque não foi essa minha intenção.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7E8F-94D7-ED5B-5802 e senha 09B3-F0B2-D688-6557

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente e Senhores Ministros, peço licença, Senhor Presidente, para cumprimentar a todos na pessoa do eminente Ministro-Relator, Edson Fachin, esse grande juiz brasileiro, exemplo de magistrado e de cidadão, que honra este Supremo Tribunal Federal e que merece, a todo título, as minhas homenagens. Digo, Senhor Presidente e Senhores Ministros, que é um gosto compor com todos os Senhores Ministros, de forma especial, com o Ministro Fachin, que integra e faz um trabalho exemplar a todos os títulos. Cumprimento cada um na pessoa de Sua Excelência. Senhor Subprocurador, Doutor Juliano, Senhores Advogados que acompanham este julgamento e Senhores Servidores.

Este julgamento, Presidente - e farei apenas uma resenha rápida do meu voto, como sempre faço, e, posteriormente, farei juntada da integralidade do voto -, começou em 4 de dezembro de 2018. Acompanhei o Ministro Edson Fachin pelo não conhecimento, quer dizer, considerei, na ocasião, que não estavam cumpridas as condições para o regular processamento desta ação.

O não conhecimento, Senhor Presidente, neste caso, devo dizer e enfatizo, não tinha nada de diferente de dezenas, centenas, de *habeas corpus* que todos nós, tantas vezes, não conhecemos. Mas, quando se verifica uma ilegalidade,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7256-D5D2-43F1-AEFB e senha 6434-E10B-D10E-0739

o não conhecimento não impede, ao contrário, demonstra a honradez deste Tribunal em zelar pelo direito, pela Constituição, especialmente pelo direito das partes, tanto que concedemos a ordem de ofício todas as vezes em que há uma ilegalidade ou ilicitude, independentemente do conhecimento.

Nesse sentido, quanto ao conhecimento, inicialmente, tinha acompanhado o Ministro Edson Fachin, mas a ação prosseguiu em sua tramitação, ou seja, superou-se aquela questão, e, em 25 de junho de 2019, voltou-se à análise do que foi trazido pelo impetrante em benefício do paciente.

Naquela assentada, Senhor Presidente, de 25 de junho de 2019, leio expressamente o que fiz constar naquela ocasião, dirigindo-me a Vossa Excelência, que então não estava na Presidência:

> "E talvez por isso, Ministro, quando o Ministro Celso de Mello fala que está se pronunciando sobre este caso, neste momento, a esta proposta" - quanto à proposta que Vossa Excelência tinha apresentado de uma liminar, Vossa Excelência há de se lembrar - "nesta fase, é bom que se lembre que, mesmo o Ministro-Relator, e eu, que já votei no mérito inicialmente acompanhando-o, estamos abertos -pelo menos eu estou aberta -, porque o julgamento não acabou, a alterar. E o acervo que pode ser trazido, ainda com achegas ou com comprovações posteriores, não impede o uso de instrumentos constitucionais e processuais para a garantia dos direitos do paciente, bem como no julgamento de mérito, desde que se comprove, até nós mesmos podemos mudar, pois o processo continua, não está terminado o julgamento."

Digo isso, Senhor Presidente, porque, naquele momento, com os dados que estava analisando, não me pareceu que havia elementos suficientes para

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7256-D5D2-43F1-AEFB e senha 6434-E10B-D10E-0739

que concedesse a ordem. Como disse expressamente e, por isso, fiz questão de fazer a leitura: pelo menos eu estou aberta, porque o julgamento não acabou.

Aqui o julgamento está tendo sequência, e, nesta sequência, com os dados deste momento, é que profiro voto, que, como sempre acontece, pode ser dado até o final.

Anoto, inicialmente, que, conquanto seja excepcional, o *habeas corpus* tem sido admitido, como já foi dito aqui reiteradamente, em casos nos quais o paciente "sofra" - estou-me valendo do verbo que quero aproveitar, pois é um sofrimento um processo em que a pessoa não se sinta confortável de imaginar que está tendo um julgamento como determina seu direito fundamental, um julgamento imparcial -, e que ele alegue que a conduta do juiz seria contrária aos direitos fundamentais, por condutas que, objetivamente, permitam extrair-se essa parcialidade. Esta via, como já foi enfatizado, tem sido permitida - inclusive porque não é incomum, embora não seja a mais própria: concedermos ordem de ofício todas as vezes em que cheguem casos aqui pela primeira vez - como enfatizado agora no voto do eminente Ministro Nunes Marques, no sentido de que estariam chegando algumas matérias pela primeira vez. Estariam chegando talvez alguns dados, mas matéria estava posta, não com o contorno e as comprovações que se têm neste momento. Ainda que tivesse chegado pela primeira vez, também não é

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7256-D5D2-43F1-AEFB e senha 6434-E10B-D10E-0739

incomum - ou, pelo menos, não é raro - que, conhecendo de uma ilegalidade manifesta, nós concedamos a ordem de ofício, porque o que se visa é exatamente impedir que se mantenha um quadro de ilicitude.

Neste caso, o que se discute basicamente, o que se põe, é algo, para mim, basilar - e está na pauta desde o primeiro momento, em que pese, como disse, em minha compreensão, com as vênias da compreensão em contrário, ter mudado de contorno, de cenário e de comprovação: Todo mundo tem direito a um julgamento justo, incluídos aí o devido processo legal e a imparcialidade do juiz, do julgador.

A parte pode até não gosta do julgador ou pode até insinuar alguma coisa, mas, comprovado que há uma parcialidade - temos isso desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 -, todo mundo tem direito a ter um julgamento justo.

Nesse sentido, portanto, neste momento processual, como realcei desde a sessão anterior, deu-se relevo a uma série de dados que não se tinha no primeiro momento. Tenho para mim que, além dos elementos que se foram adensando neste processo, aqui trazidos por Vossa Excelência, Ministro-Presidente, como Vistor, pelo voto do Ministro Ricardo Lewandowski que já tinha, de alguma forma, trazido outros dados, alguns dados novos foram sendo introduzidos em

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7256-D5D2-43F1-AEFB e senha 6434-E10B-D10E-0739

memoriais, pela parte, para clarear alguns dados que não tinham, em minha compreensão, comprovação inicial. Principalmente, clarearam dúvidas que poderiam fazer presumir, sem prova indiciária sequer da parcialidade do juiz processante, que manteríamos o julgamento na forma que tinha sido feito.

Naquele primeiro momento, Presidente, Senhores Ministros e Senhor Ministro-Relator, os dados avulsos a mim não se mostraram suficientes, eu diria, para buscar o reconhecimento da suspeição do juiz processante.

Daquele período inicial até agora, o advogado manifestou-se em mais de uma ocasião em memoriais, que tinha posto alguns dados - outros reforçavam os dados iniciais. Foram sendo anexados aos autos e demonstrados fatos e contornos que levavam realmente a uma compreensão, para mim, diferente. Os indícios adquiriram uma combinação entre os autores processuais de acusação, que conduziram o paciente na forma de investigação e de processamento, o que, em minha compreensão, pode sim significar a quebra de parcialidade do juiz.

A suspeição, neste caso, põe-se para mim como sendo um interesse - a legislação processual penal ou a legislação civil, inclusive, diz - em favor de alguém, mas também significa em detrimento de alguém. O juiz que é favorável a um, evidentemente é desfavorável a outro.

Vou, como disse, Senhor Presidente, apenas apresentar

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7256-D5D2-43F1-AEFB e senha 6434-E10B-D10E-0739

rapidamente alguns alinhavos do que é o meu voto e a conclusão, a parte dispositiva, até porque os dados foram apresentados com muita profundidade em todos os votos, desde o voto do Ministro-Relator.

Quero, no entanto, Senhor Presidente, fazer algumas observações iniciais.

A primeira é que, como juíza, tenho o dever de observar a Constituição e a Lei. Tenho certeza que todo mundo está tentando fazer isso no julgamento, com diferentes visões e compreensões do tema. Estou interpretando segundo as provas apresentadas, o que cada um de nós aqui está tentando fazer, com o entendimento, com a inteligência que tem sobre os fatos, com a interpretação que dá aos fatos e aos dados do processo.

Peço vênia aos entendimentos contrários para acolher a compreensão de que é possível, primeiro, o uso do *habeas corpus* para afastar ilegalidade manifesta, inclusive em casos - excepcionais, friso - de revisão criminal transitada em julgado, o que já foi lembrado em algumas referências aqui. Reafirmo que a jurisprudência é caudalosa no sentido da impossibilidade, salvo ilegalidade manifesta, que não se mantém e nem é disso que estamos falando neste caso.

A circunstância de ter havido o julgamento - e houve em várias ocasiões a questão da suspeição do juiz - não me parece acabar nunca quando

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7256-D5D2-43F1-AEFB e senha 6434-E10B-D10E-0739

sobrevier dado que possa comprovar que algo ficou para atrás, que não foi devidamente examinado e que agora pode ser comprovado.

Como lembro, todo mundo tem o direito de ser processado e julgado perante um juiz ou tribunal imparcial para ter um julgamento justo. Significa dizer que nem ele e nem a parte podem estar impedidos de exercer amplamente seu direito em confiança - e o princípio da boa-fé e da confiança precisam presidir muito mais os julgamentos. A pessoa não se pode sentir sendo julgada por uma questão imparcial, ainda que a superveniência de alguns fatores possa comprovar o que ele alega sobre a imparcialidade - aqui, chamada de suspeição -, que ele não pudesse ter isso reavaliado.

Ao juiz compete cumprir sua função com desvelo, com imparcialidade, e é exatamente isso que foi posto neste caso desde o início.

Trago, Senhor Presidente, referências à Constituição sobre a necessidade de observância de um julgamento imparcial, não só na Constituição brasileira, que já foi tantas vezes reiterada, mas em documentos internacionais que somos signatários. Tenho que, como humanos, somos passíveis de erro, mas, desde sempre, a parcialidade comprovada precisa ser devidamente afastada. Basta ver que, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, o art. 10 é taxativo: "todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7256-D5D2-43F1-AEFB e senha 6434-E10B-D10E-0739

por parte de um tribunal independente e imparcial",

É isso que faz com que as pessoas se submetam ao Direito e ao Poder Judiciário: que o Estado-Juiz não resolva praticar atos de vingança, o que seria a barbárie, seria um retorno por não acreditar no Judiciário.

Tenho certeza, como todos nós, por certo, que ao juiz compete garantir que o direito não se descumpra por conduta parcial do julgador. Isso torna suspeito o próprio resultado julgado. Acho que nenhum ser humano tem o direito de se sentir sujeito de perseguição criminal, com direcionamento que se imponha para qualificar ou desqualificar alguém, mediante atuação dirigida contra sua pessoa. Pode até ser que disso se valha para outros objetivos, mas o certo é que todo mundo tem o direito de se imaginar e acreditar julgado, processado e investigado por uma contingência do Estado, e não por voluntarismo de um determinado juiz ou tribunal.

A dúvida, objetivamente sustentada pelo encadeamento de episódios demonstrativos de confusão entre acusação e órgão de julgamento, inclusive direcionamento na colheita de provas que vieram a lume, após as alegações de suspeição e imparcialidade - aliás, posta hoje com mais ênfase -, em minha compreensão, não diz respeito às interceptações e vazamentos, o que, reitero, já foi devidamente considerado.

Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7256-D5D2-43F1-AEFB e senha 6434-E10B-D10E-0739

Como manifestei antes, e faz parte das minhas observações iniciais, primeiro, tenho para mim que estamos julgando *habeas corpus* de um paciente que comprovou estar em situação específica. Não acho que o procedimento se estenda a quem quer que seja, a imparcialidade se estenda a quem quer que seja ou atinja outros procedimentos, porque aqui estou tomando em consideração algo comprovado pelo impetrante, relativo a este paciente, nesta condição.

A peculiar e exclusiva situação do paciente Luiz Inácio Lula da Silva neste *habeas corpus* faz com que eu me atenha a este julgamento, a esta singular condição demonstrada relativamente ao comportamento do juiz processante em relação a este paciente. E não se diga que poderia haver outras extensões, porque a figura deste paciente é que foi relevada, em mais de uma ocasião, pelo que se aportou nestes autos. Fico com o que se tem aqui licitamente comprovado e que faz supor que, realmente, em relação a ele, havia ênfase para que ele fosse posto na condição específica de atrair "legitimação-meio" quanto ao que estava sendo desvendado sobre a corrupção investigada.

O voto de que farei juntada, Senhor Presidente e Senhores Ministros, nada diz com outros casos conduzidos pelo mesmo julgador, nem acho que seja extensível, porque, em relação a cada parte, o juiz conduz de uma forma.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7256-D5D2-43F1-AEFB e senha 6434-E10B-D10E-0739

Não faço juízo prévio da condição de suspeição do julgador em relação a outros casos. Estou julgando e atendo-me a este caso, até porque a própria lei vigente no Brasil afirma que a suspeição ou impedimento respeita a situação singular. Há até situações em que o julgador se acha suspeito em um caso, e no outro não, por uma série de contingências próprias e desenhadas em cada processo. Nada do que afirmo se estende ou vai além do que se atém à condição do processamento criminal com relação a este paciente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Também não preciso dizer - aliás, foi repetido em todos os votos que não significa que não queiramos, sejamos contra ou estejamos emitindo um juízo de valor - pelo menos, eu não estou - sobre o combate à corrupção, obrigatório no País. A ética constitucional o impõe, e precisa ser feito nos termos da Constituição e da lei, não podendo parar em nenhum momento. Não faço nenhum tipo de juízo sobre isso no *habeas corpus*, que tem seus contornos próprios. Acho o combate à corrupção importante e não destoa do que estou dizendo. Faço questão de reafirmar: isso não diz respeito a ninguém. Todos nós aqui temos o mesmo apreço pela ética, muito mais pela ética na gestão da coisa pública. Não estou fazendo nenhum tipo de referência ao julgamento da operação denominada Lava a Jato, mas julgando o caso de um paciente processado no fluxo desses procedimentos, os quais demonstram que, em relação a ele, houve comportamentos

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7256-D5D2-43F1-AEFB e senha 6434-E10B-D10E-0739

inadequados, suscitando a parcialidade com que todo mundo tem o direito de não conviver.

Em segundo lugar, Senhor Presidente, como Vossa Excelência hoje enfatizou, a partir também dos votos dos Ministros Nunes Marques e Ricardo Lewandowski, não reconheço elementos - e estão como fundamento em meu voto - nos fatos narrados que conduziriam necessariamente a uma análise da alegada imparcialidade a partir do conteúdo das interceptações. Por vários motivos: ainda que tenha sido feito - e não lidei com os dados referentes àquelas interceptações - o hackeamento, em que condições houve e quais suas consequências, para mim, não vêm ao caso. Eu estaria considerando a existência de interpretação no sentido de autenticidade e licitude dessa prova, matéria sobre a qual não me refiro. O Ministro Gilmar e o Ministro Nunes Marques fizeram referência, mas os dados que me levam à conclusão são os postos nos autos como devidamente concatenados e, agora, comprovados, ainda que - como Vossa Excelência afirma, Ministro Ricardo Lewandowski - com contornos que ganharam especificidade de coloração, mas sem alteração do conteúdo e sem que eu considere esses conteúdos. Não sei o que tem nesses vazamentos, não sei as referências feitas, que podem ser sobre todo mundo, podendo ser realmente uma afirmativa em relação a terceiros, incluído aí o juiz, não sendo a fala dele. Não sei se é ou deixou de ser, o certo é que não me baseio nesse

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7256-D5D2-43F1-AEFB e senha 6434-E10B-D10E-0739

tipo de dado. Esse julgamento teve início em 2018. Até agora a alteração, conforme a fala do advogado Doutor Cristiano Zanin, foi posta sem a elucidação ou a tonalidade que veio a partir do conhecimento de novos dados, os quais foram se conjugando e demonstrando o quadro que me levou a essa conclusão.

Esses dados são basicamente, Senhor Presidente e Senhor Ministro-Relator, a condução coercitiva, que já havia acontecido, inclusive, quando começamos esse julgamento. Ocorreu em 4 de março 2016, sem a prévia oitiva pela autoridade, com os dados todos que transcrevo - não farei a leitura outra vez desses dados.

Nós, nas ADPF 395 e 444, consideramos que não eram válidas as conduções do investigado ou do réu, porque ele tem inclusive o direito ao silêncio. Naquelas arguições, concluímos que eram de ser julgadas procedentes, declarando-se a incompatibilidade da condução coercitiva com a Constituição, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, pronunciando-se a não recepção da expressão "para o interrogatório". Esse dado já existia naquele primeiro momento, mas ganha contornos com a conjugação que faço dos fatos hoje e com a demonstração que houve de outros acertos, eu diria, para se explicitar e dar a público.

Isso tudo que aconteceu me leva, Presidente, a encarecer um

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7256-D5D2-43F1-AEFB e senha 6434-E10B-D10E-0739

dado. Houve uma espetacularização daquele dado que, junto com outros que vão se somando, demonstra uma conduta do juiz ou, pelo menos, deixa claro que a imparcialidade não presidiu todos aqueles atos.

Lembro-me, Senhor Presidente, que, tendo sido Relatora talvez de um dos primeiros casos, senão o primeiro, em que concluímos o julgamento de um deputado federal, na execução do julgado proibi que fosse sabido onde, quando e em que condições seria preso. O Brasil não viu uma única foto ou imagem da determinação do Supremo Tribunal Federal para a execução de uma sentença definitiva.

Neste caso, não era nada disso, era uma condução coercitiva indevida. Aqui se tem o primeiro dado que, junto com outros, leva-me à conclusão a que chego.

O segundo, também já mencionado mais de uma vez, é a autorização para interceptação dos ramais telefônicos do paciente, dos familiares e dos advogados, antes de adotadas outras medidas investigativas. Neste caso, faço coro, sim, a que essa cabal demonstração havida numa sequência de providências foi ao arrepio da lei, não apenas em relação ao paciente, mas visando ao paciente. Houve uma expansão de quebras de direito que tornam impossível a defesa de alguém.

Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7256-D5D2-43F1-AEFB e senha 6434-E10B-D10E-0739